

징 계 사 항

1. 제 목 : 진료비 환불업무 처리 부담
2. 징계대상자 : \$\$병원 ☒☒2부 AA직 5급 ○○○
3. 징 계 종 류 : 파면
4. 징 계 사 유 :

위 사람은 '92.10.01. \$\$병원 AA직5급 의료장비 담당으로 입사하여 '14.02.06. 부터 ☒☒2부 ▽▽☒☒과 BB담당으로 응급실 내원환자의 접수, 진료비 수납 및 환불업무 등을 담당 하였습니다.

가. 응급의료관리료 유용·편취

「국민건강보험법」 제44조 및 「국민건강보험법 시행령」 제19조에 따르면 요양급여를 받는 자는 비용의 일부를 본인이 부담도록 되어 있으며, '건강보험요양급여기준'에는 응급의료관리료는 응급실에서 응급환자 또는 응급실에 내원한 환자에게 응급처치 및 응급의료를 행한 경우에 초일에 산정하고 응급증상이 아닌 환자의 경우에는 전액을 본인 부담토록 명시하고 있습니다.

한편 병원에서는 정기·지속적으로 주사 처방을 받거나 응급 환자가 아닌 사람이 야간에 응급실을 방문하여 제 증명 요구하는 등 응급실 운영취지와 상이한 목적으로 이용하는 경우를 대비하여 응급실 EMR 접수 메뉴에 응급의료관리료 산정 또는 미산정 메뉴를 만들어 DD(BB)담당자가 처리할 수 있도록 하고 있습니다.

따라서, 응급실에 내원하여 진료를 실시한 환자들에 대해서는 「건강보험요양급여비용」의 응급의료관리료는 모두 산정하여야 하며, 「응급의료에 관한 법률 시행규칙」 제2조 제1호의 응급증상기준에 따라 응급증상과 비응급증상을 전문의 판단에 따라 구분하고 요양급여를 적정하게 적용하여 본인부담금을 정확하게 징수함으로써 병원 수익에 문제가 없도록 하여야 합니다.

또한, ▽▽BB 담당자는 야간에 응급실을 방문하는 환자들의 사유를 확인하여 제 증명 발급, CD복사(MRI, CT 등) 등 응급의료관리료 미산정 대상에게만 응급의료관리료가 산정되지 않도록 하여야 하며, 응급의료관리료 산정 대상을 미산정 대상으로 처리하는 등의 부당 사례가 발생하지 않도록 하여야 합니다.

그런데 징계대상자는 '14.02.06.부터 ☒☒2부 ▽▽BB 업무를 담당하면서 '15.04.04. 응급실에 내원하여 진료한 환자(***)에게 같은 날 00시 57분에 응급의료관리료를 정상적으로 산정하여 징수하고 영수증을 발행하여 건네주었으나, 환자가 귀가하자 진료비 계산일로부터 27분이 지난 같은 날 01시 24분에 응급의료관리료를 미산정 대상인 것처럼 수납프로그램을 고의적으로 조작하고, 애초에 산정된 응급의료관리료는 환자들에게 환불하여 준 것으로 서류를 가공하여 편취하는 등 [표 1]과 같이 '15.04.04.부터 같은 해 08.31.까지 같은 방법으로 총 78건 합계액 1,275,040원을 편취하여 개인용으로 사용하였습니다.

이후 '15년 \$\$병원에 대한 자체종합감사가 예정되자(예비감사 '15.09.16.~18.) 이와 같은 행위가 발각될 것을 우려하여 징계대상자 근무시간인 '15.09.02.에 이와는 반대의 방법으로 EMR접수·수납 프로그램을 조작하여 응급의료관리료 미산정 대상인 것으로 만든 [표 1]의 환자들을 다시 산정대상으로 수정 후 자신의 신용카드(GG은행 4-----7)를 사용하여 78건 합계액 1,275,040원을 납부하였습니다.

[표 1] 1차 응급의료관리료 유용 내역

(단위: 건, 원)

기 간	건수	금액	재수납일자	보전금액
'15.04.04.~'15.08.31	78	1,275,040	'15.09.02	1,275,040

그러나 '15년 자체 종합감사('15.10.05.~22.)가 종료되자 위 사람은 '15.10.30.부터 '16.09.19.까지 동일한 방법으로 [표 2]와 같이 64건 956,970원을 편취하여 개인용으로 사용하였습니다.

이후 \$\$병원에 대한 '16년 자체종합감사 기간 중인 '16.10.26. 감사실에서 응급 의료관리료가 미산정된 환자가 빈번하게 발생하는 것을 발견하고 ☒☒2부에 사유를 소명할 것을 요구하였습니다.

이에 당일 ▽▽BB 담당자였던 위 사람은 감사실에서 파악하여 소명을 요구한 자료를 활용하여 본인이 응급의료관리료 미산정으로 조작하여 편취한 내역을 응급의료관리료 산정 대상으로 다시 수정한 뒤 [별표 2]와 같이 당일 근무기간('16.10.26.~27.)을 이용하여 합계 64건 956,970원을 자신의 신용카드(GG 4-----7, KK은행 9-----9)로 납부하였습니다.

[표 2] 2차 응급의료관리료 유용 내역

(단위: 건, 원)

기 간	건수	금액	재수납일자	보전금액
'15.03.05.~'16.09.19	64	956,970	'16.10.26.~10.27.	956,970

나. 응급의료관리료 및 환불금 편취

\$\$병원에서는 원활한 진료 및 검사를 위해서 진료 예약제를 운영하면서 환자에게 예약진료비를 선 수납하고 있으며, '가'항과 같이 응급실에서 환자에게 처치 등 의료행위를 행한 경우에 응급의료관리료를 산정하고 「응급의료에 관한 법률 시행규칙」의 응급증상 기준에 따라 급여여부를 적용하고 본인부담률에 따라 일부분인부담금을 징수하고 있습니다.

그리고 진료비 환불업무 처리지침 제4조에는 진료비 환불은 진료비 환불 신청서와 본인 또는 보호자임을 확인할 수 있는 증빙서류를 받은 후 금융기관의 예금계좌 입금을 원칙으로 하되, 소액 환불금 등은 진료비 환불 확인서와 영수자 본인이 수령하였음을 확인할 수 있는 증빙서류를 첨부한 후 처리하도록 되어 있습니다.

따라서 진료 및 검사 예약환자가 개인 사정으로 예약한 진료 또는 검사를 실시하지 않아 선 수납한 진료비(검사비)를 환불하거나, 응급증상 여부에 따라

본인부담률 변경으로 발생하는 차액을 환자에게 환불 처리를 할 때에 수납업무 담당자는 EMR의 진료비 수납프로그램에서 재계산작업을 수행하고 환불영수증을 환자에게 발행한 후 환불처리지침에 따라 계좌입금이나 영수증 후면의 진료비 환불확인서와 본인 증명 서류를 징구한 후 진료비를 환불하는 등 수납업무를 투명하게 운영하여야 합니다.

그런데 징계대상자의 환불처리 내역을 확인 한 결과, '14.09.09. ▽▽▣▣과 근무를 하면서 같은 날 19:58분 응급실에 내원한 환자(***)의 진료접수 과정에서 진료비 환불 2건('13.12.20. 내과, '14.02.19. 내과)에 대한 팝업창이 뜨는 것을 확인 하고 환자가 응급실 진료 종료 후 진료비를 수납하고 귀가하자 팝업으로 확인한 미수납 2건에 대한 각각의 환불금(선 수납하고 환자에게 실시하지 않은 검사로 인해 발생) 18,640원, 200원을 환자에게 돌려주지 않았으면서도 임의로 돌려준 것으로 환불처리를 하고, 환불 영수증은 폐기하는 방법으로 환불금액을 편취하였습니다.

또한, EMR의 등록수납프로그램 중 미수납List조회프로그램은 예약진료, 검사 등을 실시하지 않아 발생하거나 진료비 수납완료 이후 처방변경으로 발생하는 환불 또는 미수금 발생 대상자를 조회하는 프로그램으로서 징계대상자는 미수납List조회프로그램을 이용하여 병원에 내원하지도 않은 환자에 대해서도 위와 같은 방법을 통해 편취하는 등 2가지의 유형으로 [표 4]와 같이 '14.01.02.~'16.10.23.까지 선 수납된 진료비 환불금 총 404건, 2,918천 원 상당을 편취하여 개인용으로 사용하였습니다.

[표 4] 환불금 등 편취 내역

(단위: 건, 천원)

구 분	건 수	금 액	비 고
예약진찰료 및 미실시 검사 환불	404	2,918,070	

다. 징계대상자의 변명

징계대상자는 '가'항 응급의료관리료와 관련하여 본인부담금 발생으로 인하여 지속적으로 환자와의 분쟁이 발생하기에 이를 해소하고자 임의대로 수납프로

그램의 조작하였고, 환불금은 보관장소가 마땅하지 않아 개인통장에 보관했다고 변명하고 있습니다.

그러나 응급의료관리료는 병원의 임의적인 수가가 아니고 정부의 의료수가 기준으로 정당하게 발생한 것이기에 환자에게 충분한 설명으로 분쟁을 해소하는 것이 원칙이며, 만약 특별한 사유로 응급의료관리료를 부과하지 못한 경우가 발생할 경우에는 이를 상사들에게 보고하여 적정 대안을 마련해야 함에도 그동안 아무런 조치도 없었으며, 동일업무를 수행하는 다른 직원(▽▽☒☒ 업무는 3명이 교대로 담당)에게서는 이와 같은 일이 발생하지 않았습니다. 또한 환불금을 개인 통장에 보관하였다고 하나 편취 금액이 잔고로 남아있지 않을 뿐 아니라 개인통장 보관 운운하는 것 자체가 공금 편취임을 감안할 때 징계대상자의 변명은 정당성이 결여됩니다.

또한 '나'항의 선 수납금 등에 대한 환불처리는 미수납대상자를 정리하기 위해서 처리하였다고 변명하고 있으나, 미수납대상자 정리에 대한 상급자의 지시 사항도 없었으며, 환불처리 후 상급자에게 보고 하지 않고 환불처리 영수증 등도 보관하지 않고 폐기했다는 것은 고의적으로 환불금을 부당하게 편취하기 위한 증거인멸이며, 환불금 보관도 보관장소가 마땅치 않아 개인통장으로 보관하였다고 변명하고 있으나, 환불금액에 대한 상급자 보고도 없이 개인통장에 보관하면서 입출금을 자유로이 이용한 것은 유용에 해당되기에 징계 대상자의 변명은 정당성이 결여됩니다.

따라서 위 사람은 우리공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제3호에 해당되므로, 「감사규정」 제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “징계”처분 요구합니다.

이 하 여 백

2016.12. .

감 사 ○ ○ ○

[별표 1]

1차 환불금 등 편취금액 수납내역

환자번호	성명	진료과	진료일자 (진료비편취일)	편취금액	편취자 납부일	카드명	카드번호
0-----9	***	ER	2015-08-31	7,580	2015-09-02	GG	4-----7
0-----6	***	ER	2015-06-14	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----8	***	ER	2015-06-15	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----5	***	ER	2015-06-20	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----3	***	ER	2015-06-20	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----8	***	ER	2015-05-24	8,380	2015-09-02	GG	4-----7
0-----8	***	ER	2015-05-23	8,380	2015-09-02	GG	4-----7
0-----7	***	ER	2015-05-16	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-05-15	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----8	***	ER	2015-05-17	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----8	***	ER	2015-08-31	7,580	2015-09-02	GG	4-----7
0-----4	***	ER	2015-08-31	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----4	***	ER	2015-08-21	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----3	***	ER	2015-08-16	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----6	***	ER	2015-08-22	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----8	***	ER	2015-05-07	7,580	2015-09-02	GG	4-----7
0-----2	***	ER	2015-04-15	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----8	***	ER	2015-04-19	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----4	***	ER	2015-04-18	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----5	***	ER	2015-05-18	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-06-02	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----4	***	ER	2015-05-30	7,580	2015-09-02	GG	4-----7
0-----3	***	ER	2015-07-18	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-07-17	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----6	***	ER	2015-05-17	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----8	***	ER	2015-05-23	7,580	2015-09-02	GG	4-----7
0-----7	***	ER	2015-05-23	7,580	2015-09-02	GG	4-----7
0-----2	***	ER	2015-07-25	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----6	***	ER	2015-08-04	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-05-09	7,580	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-05-09	7,580	2015-09-02	GG	4-----7
0-----5	***	ER	2015-06-14	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----8	***	ER	2015-08-07	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-08-15	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----9	***	ER	2015-08-30	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----2	***	ER	2015-05-09	7,580	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-05-12	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----4	***	ER	2015-05-09	18,950	2015-09-02	GG	4-----7

환자번호	성명	진료과	진료일자 (진료비편취일)	편취금액	편취자 납부일	카드명	카드번호
0-----1	***	ER	2015-08-01	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----2	***	ER	2015-05-02	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----2	***	ER	2015-05-02	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----3	***	ER	2015-04-21	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-05-02	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----7	***	ER	2015-04-25	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----6	***	ER	2015-08-09	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----2	***	ER	2015-08-11	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----8	***	ER	2015-08-11	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----0	***	ER	2015-05-15	7,580	2015-09-02	GG	4-----7
0-----3	***	ER	2015-05-15	7,580	2015-09-02	GG	4-----7
0-----2	***	ER	2015-05-15	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-06-20	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-06-11	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-06-07	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----2	***	ER	2015-05-27	7,580	2015-09-02	GG	4-----7
0-----0	***	ER	2015-05-27	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----2	***	ER	2015-07-27	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-08-07	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----3	***	ER	2015-05-23	7,580	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-05-20	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----2	***	ER	2015-05-24	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----4	***	ER	2015-06-02	7,580	2015-09-02	GG	4-----7
0-----5	***	ER	2015-06-06	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----8	***	ER	2015-06-07	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----9	***	ER	2015-06-07	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-04-16	7,580	2015-09-02	GG	4-----7
0-----9	***	ER	2015-04-11	7,580	2015-09-02	GG	4-----7
0-----2	***	ER	2015-04-04	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----9	***	ER	2015-04-04	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----0	***	ER	2015-04-12	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----9	***	ER	2015-04-12	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----6	***	ER	2015-04-12	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----2	***	ER	2015-04-05	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----2	***	ER	2015-04-06	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----7	***	ER	2015-08-07	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-05-06	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-05-04	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----4	***	ER	2015-05-05	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-05-05	18,950	2015-09-02	GG	4-----7
			78건	1,275,040			

[별표 2]

2차 환불금 등 편취금액 수납내역

환자번호	성명	진료과	진료일자 (진료비편취일)	편취금액	편취자 납부일	카드명	카드번호
0-----0	***	ER	2015-11-16	18,950	2016-10-26	GG	4-----7
0-----7	***	ER	2016-03-06	13,450	2016-10-26	GG	4-----7
0-----4	***	ER	2015-12-11	7,580	2016-10-26	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-04-24	7,580	2016-10-26	GG	4-----7
0-----3	***	ER	2015-12-13	7,580	2016-10-26	GG	4-----7
0-----6	***	ER	2016-03-16	7,690	2016-10-26	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-03-05	8,380	2016-10-26	GG	4-----7
0-----8	***	ER	2015-10-30	18,950	2016-10-26	GG	4-----7
0-----6	***	ER	2015-06-23	7,580	2016-10-26	GG	4-----7
0-----7	***	ER	2015-11-19	7,580	2016-10-26	GG	4-----7
0-----7	***	ER	2016-02-17	7,690	2016-10-26	GG	4-----7
0-----7	***	ER	2015-07-19	7,580	2016-10-26	GG	4-----7
0-----5	***	ER	2015-12-06	18,950	2016-10-26	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-12-20	7,580	2016-10-26	GG	4-----7
0-----4	***	ER	2015-12-14	7,580	2016-10-26	GG	4-----7
0-----0	***	ER	2015-06-09	7,580	2016-10-26	GG	4-----7
0-----3	***	ER	2016-03-08	19,220	2016-10-26	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2016-02-18	19,220	2016-10-26	GG	4-----7
0-----4	***	ER	2016-01-03	19,220	2016-10-26	GG	4-----7
0-----3	***	ER	2015-11-04	18,950	2016-10-26	GG	4-----7
0-----3	***	ER	2015-07-19	7,580	2016-10-26	GG	4-----7
0-----3	***	ER	2016-03-14	7,690	2016-10-26	GG	4-----7
0-----5	***	ER	2016-09-19	19,220	2016-10-26	GG	4-----7
0-----4	***	ER	2016-02-17	7,690	2016-10-26	GG	4-----7
0-----6	***	ER	2015-07-02	18,950	2016-10-26	GG	4-----7
0-----9	***	ER	2015-12-25	18,950	2016-10-26	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2016-01-04	7,690	2016-10-26	GG	4-----7
0-----3	***	ER	2016-03-19	19,220	2016-10-26	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-12-16	18,950	2016-10-26	GG	4-----7
0-----8	***	ER	2015-06-07	9,480	2016-10-26	GG	4-----7
0-----5	***	ER	2016-01-07	7,690	2016-10-26	GG	4-----7
0-----9	***	ER	2015-11-28	18,950	2016-10-26	GG	4-----7
0-----6	***	ER	2015-07-05	18,950	2016-10-26	GG	4-----7
0-----9	***	ER	2016-03-19	19,220	2016-10-26	GG	4-----7
0-----7	***	ER	2016-01-08	19,220	2016-10-26	GG	4-----7
0-----6	***	ER	2016-03-13	19,220	2016-10-26	GG	4-----7
0-----2	***	ER	2015-04-24	7,580	2016-10-26	GG	4-----7

환자번호	성명	진료과	진료일자 (진료비편취일)	편취금액	편취자 납부일	카드명	카드번호
0-----2	***	ER	2016-08-08	19,220	2016-10-26	GG	4-----7
0-----5	***	ER	2015-07-02	7,580	2016-10-26	GG	4-----7
0-----4	***	ER	2015-11-14	18,950	2016-10-26	GG	4-----7
0-----8	***	ER	2016-08-25	19,220	2016-10-26	GG	4-----7
0-----3	***	ER	2015-11-19	18,950	2016-10-26	GG	4-----7
0-----4	***	ER	2015-12-24	18,950	2016-10-26	GG	4-----7
0-----2	***	ER	2015-12-20	13,260	2016-10-26	GG	4-----7
0-----3	***	ER	2015-12-20	7,580	2016-10-26	GG	4-----7
0-----8	***	ER	2015-12-25	18,950	2016-10-26	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2015-12-27	18,950	2016-10-26	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2016-01-03	19,220	2016-10-26	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2016-01-03	19,220	2016-10-26	GG	4-----7
0-----1	***	ER	2016-01-08	19,220	2016-10-26	KK	9-----9
0-----2	***	ER	2016-01-17	19,220	2016-10-26	KK	9-----9
0-----1	***	ER	2016-02-14	19,220	2016-10-26	KK	9-----9
0-----1	***	ER	2016-02-14	19,220	2016-10-26	KK	9-----9
0-----1	***	ER	2016-03-06	19,220	2016-10-26	KK	9-----9
0-----3	***	ER	2016-03-13	19,220	2016-10-26	KK	9-----9
0-----1	***	ER	2016-03-14	19,220	2016-10-26	KK	9-----9
0-----1	***	ER	2016-04-03	2,700	2016-10-26	KK	9-----9
0-----1	***	ER	2016-03-28	19,220	2016-10-26	KK	9-----9
0-----1	***	ER	2016-08-06	19,220	2016-10-26	KK	9-----9
0-----1	***	ER	2016-08-08	19,220	2016-10-26	KK	9-----9
0-----5	***	ER	2016-08-13	19,220	2016-10-26	KK	9-----9
0-----3	***	ER	2016-08-14	19,220	2016-10-26	KK	9-----9
0-----2	***	ER	2016-01-05	19,220	2016-10-27	KK	9-----9
0-----9	***	ER	2016-07-31	19,220	2016-10-27	KK	9-----9
			64건	956,970			